

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5009739-61.2018.4.04.7200/SC**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA

REQUERENTE: EDMA SILVEIRA COELHO

ADVOGADO: MATEUS DE MEDEIROS DANTAS (OAB DF058437)

ADVOGADO: ANDRE TOLEDO DE ALMEIDA (OAB DF028451)

ADVOGADO: LAIS DE ARAUJO ALMEIDA MONTGOMERY (OAB DF057855)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE
LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. AFETAÇÃO EM
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRISA DO
TEMA: **SABER SE A VERBA HONORÁRIA RECEBIDA
POR ADVOGADOS PÚBLICOS, PREVISTA NO ART. 31,
II, DA LEI N.º 13.327/2016, DEVE SER PAGA NO MESMO
VALOR AOS APOSENTADOS CONTEMPLADOS PELA
REGRADA DA PARIDADE.**

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se a verba honorária recebida por advogados públicos, prevista no art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, deve ser paga no mesmo valor aos aposentados contemplados pela regra da paridade". A TNU, decidiu, por maioria, acolher a questão de ordem suscitada pelo Juiz Federal Paulo Cezar Neves, no sentido de suspender os processos em trâmite na TNU, cujos julgamentos já foram iniciados sobre o tema, como é o caso do processo n. 0509762-94.2018.4.05.8400, vencidos o Juiz Relator e o Juiz Federal Ivanir Cesar Ireno Junior.

Brasília, 28 de abril de 2021.

GUSTAVO MELO BARBOSA

Juiz Relator

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003
- Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
5009739-61.2018.4.04.7200/SC**

RELATOR: JUIZ FEDERAL GUSTAVO MELO BARBOSA

REQUERENTE: EDMA SILVEIRA COELHO

ADVOGADO: MATEUS DE MEDEIROS DANTAS (OAB DF058437)

ADVOGADO: ANDRE TOLEDO DE ALMEIDA (OAB DF028451)

ADVOGADO: LAIS DE ARAUJO ALMEIDA MONTGOMERY (OAB DF057855)

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização interposto pela **parte autora** (Evento 01 – PU61) em desfavor da decisão proferida pela **3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina** (Evento 01 – VOTOTR58 e ACORTR59) que, mantendo a sentença de 1º grau de jurisdição (Evento 01 – SENT1G45), julgou improcedente o pedido de percepção, por advogado(a) público(a) aposentado(a), da verba honorária prevista na Lei n.º 13.327/2016, em igualdade de condições com aqueles em atividade.

A recorrente aponta que a Turma de origem decidiu de maneira oposta ao entendimento firmado pela **Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte** (Evento 01 - ANEXO62), fazendo menção, ainda, a julgamento favorável da **6ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro** (Evento 01 – ANEXO65).

O incidente foi admitido na origem (Evento 01 – DESPADEC69).

Chegando os autos ao Colegiado Nacional, o Ministro Presidente admitiu o pedido de uniformização (Evento 05), pois entendeu que *“há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma”*.

É o breve relatório.

VOTO

No caso em tela, observo que restou muito bem delineada a divergência entre os entendimentos expostos pela **3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina** e pela **Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte**.

A partir da situação individual descrita pela parte autora, observo que a controvérsia jurídica delineada na presente ação vai muito além dos entendimentos antagônicos de duas Turmas Recursais de diferentes Regiões.

Em verdade, verifiquei que a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região já decidiu a respeito do tema:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL.
ADMINISTRATIVO. PROCURADOR FEDERAL.
PAGAMENTO DE COTA-PARTE DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 31 DA LEI Nº 13.327/16.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. POSSIBILIDADE DE
PAGAMENTOS DISTINTOS PARA ATIVOS E INATIVOS.
INCIDENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das lides que versam sobre o pagamento da verba sucumbencial prevista nos artigos 29 a 32 e 39, todos da Lei nº 13.327/16.

2. A distinção de percentuais para pagamento a ativos e inativos, nos termos do artigo 31 da Lei nº 13.327/16, não representa quebra de isonomia, tampouco ofende preceito constitucional.

3. A verba honorária é resultado da efetiva atuação, que deixa de ocorrer a partir da aposentadoria do procurador federal. O percentual crescente para os ativos, a partir do efetivo exercício no cargo, e decrescente para os inativos, a partir da aposentadoria, reflete tal situação. Em outras palavras: à medida que a contribuição laborativa cessa com a aposentadoria, soa razoável que a participação na divisão da verba seja reduzida.

4. Acresça-se que a participação no rateio é gradativamente diminuída e não fica reduzida a zero; permanecerá fixa em 37% até a data da cessação da aposentadoria.

5. Incidente da União parcialmente provido para fixar tese nos seguintes termos: A regra prevista no artigo 31 da Lei nº 13.327/16 é constitucional, pois não representa ofensa ao princípio da isonomia.

(TRU4, Processo n.º 5023525-93.2018.4.04.7000, por maioria, vencido o Relator Juiz Federal Marcelo Malucelli, Relator para Acórdão Juiz Federal Antônio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, j. 23.10.2020).

Também caminhando para uma definição, verifico que a Presidência da Turma Regional de Uniformização da 5ª Região já admitiu idêntico incidente, em razão da divergência entre a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Ceará e da Turma Recursal do Rio Grande do Norte, no Processo n.º 0513240-40.2018.4.05.8100. O julgamento foi suspenso, em 21 de março de 2021, após pedido de vista.

Por sua vez, nesta Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, há julgamento em curso no PEDILEF n.º 0509767-94.2018.4.05.8400, onde diversas entidades associativas solicitaram o ingresso como *amicus curiae*.

Diante da relevância do tema, da multiplicidade de ações versando sobre a matéria em diversas Seções Judiciárias e da falta de uma tendência clara de consolidação em um ou outro sentido, salvo na 4ª Região, entendo que é relevante seja o rito convertido para os recursos representativos de controvérsia.

Desde logo defino o tema controvertido: **saber se a verba honorária recebida por advogados públicos, prevista no art. 31, II, da Lei n.º 13.327/2016, deve ser paga no mesmo valor aos aposentados contemplados pela regra da paridade.**

Ante o exposto, voto por CONHECER o Pedido de Uniformização, indicando o tema para ser julgado sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia na TNU.

GUSTAVO MELO BARBOSA

Juiz Relator